

0000014-81.2014.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA
Comarca: São Sebastião
Foro: Foro de São Sebastião
Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... foi acionado via COPOM acerca de um roubo em uma residência, sendo que o celular da vítima portava rastreador, que indicava estar em Barra do Sahy. Foi explicada a situação ao senhor, réu Jurandir, que atendeu a residência, que permitiu a entrada. Foi encontrado na residência duas armas e várias munições. As munições seriam do caseiro, que estava viajando no momento, sendo que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000014-81.2014.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0000014-81.2014.8.26.0587 - Controle nº 2014/000006

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jurandir Padilha de Almeida e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia de fls. 01d/02d e do aditamento de fl. 99, no dia 31 de dezembro de 2013, na Rua Aristides Tavares, nº 163, bairro Barra do Sahy, nesta cidade e comarca de São Sebastião, CLAUDINIZ BONFIM, qualificado à fl. 47, detinha a posse e mantinha sob guarda as pistolas semiautomáticas (laudo de fl. 60: eficazes para efetivação de disparos) Taurus 380 nº KUI-91356 (registro com data de validade excedida, conforme documento juntado à fl. 45), municada, e Taurus calibre 635, nº B-25363, de uso permitido, além de 98 munições (auto de apreensão de fl. 17 e laudo de fls. 64/65: eficazes), sendo 25 de calibres de uso permitido (22, 32, 38 e 380: laudo de fl. 89) e 73 de calibres de uso restrito (40, 44, 45 e 357 Magnum: laudo de fl. 89), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Também foram apreendidos dois carregadores. JURANDIR PADILHA DE ALMEIDA, qualificado à fl. 09, mantinha sob sua guarda as armas e munições acima referidas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Em razão destes fatos, os réus CLAUDINIZ BONFIM, qualificado à fl. 47, e JURANDIR PADILHA DE ALMEIDA, qualificado à fl. 09, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigos 14 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003.

A denúncia foi recebida à fl. 97. Os réus foram citados (fls. 117 e 155), tendo

apresentado resposta à acusação às fls. 119 e 146/147.

Mantido o recebimento da denúncia e determinado o prosseguimento do feito (fls. 161/161v), durante a instrução foi colhido o depoimento de duas testemunhas arroladas pelas partes, bem como procedeu-se ao interrogatório do réu Claudiniz (fls. 183 e 377). Foi decretada a revelia do réu Jurandir (fl. 183).

Em memoriais por escrito (fls. 381/384), o Ministério Público requereu a procedência integral da pretensão punitiva, com a condenação dos réus, nos termos da denúncia, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime descrito no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003.

A Defesa do réu Claudiniz (fls. 391/393), pugnou pela fixação da pena base no mínimo legal, considerando primariedade e documentos relativos à renovação do registro da arma de fogo.

A Defesa do réu Jurandir (fls. 395/400), por sua vez, requereu o reconhecimento da prescrição pela em perspectiva no que tange ao delito descrito no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003. No mérito, pugnou pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso V (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal), do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, requereu, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal. Quanto ao regime de pena, requereu a fixação de acordo com o quantum da pena aplicada.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, com relação ao delito descrito no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, verifico que é o caso de extinção da punibilidade dos réus pela ocorrência da prescrição, matéria de ordem pública, que pode ser declarada de ofício pelo juízo.

O crime em questão prevê, como pena mínima, 02 anos de reclusão. E levando em conta que se os réus forem condenados, a pena será fixada no mínimo legal, considerando que os réus ostentam bons antecedentes, bem como são primários, conforme se denota no apenso de antecedentes criminais. E, em tal hipótese, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição se daria em quatro anos.

Assim, fixada a prescrição nesse patamar, nota-se que tal lapso temporal já decorreu entre a data do recebimento da denúncia e o presente momento, considerando, ainda, que não houve suspensão do andamento deste feito, conforme se verifica do cálculo abaixo:

Excepcionalmente, impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da chamada “prescrição penal antecipada ou virtual”.

É bem verdade que há aqueles a proclamar a impossibilidade de tal medida (RT 697/337, 701/362, 716/492, v.g.). Contudo, respeitado tal entendimento, não se pode perder de vista que, no processo penal, também se deve observar o interesse processual, este consistente na utilidade do provimento jurisdicional.

No presente caso, eventual condenação restará inócua, já que será atingida pela prescrição.

Destarte, a fim de não se continuar movimentando desnecessariamente a máquina judiciária, deve-se reconhecer a prescrição. Na realidade, no presente momento processual, não há sentido em admitir-se o prosseguimento da persecução penal, já que o poder de punir, se houver condenação, fatalmente se encontrará extinto.

Assim, para evitar-se desgaste do prestígio da Justiça Pública e do Poder Judiciário, bem como a fim de obviar-se o desnecessário dispêndio de recursos estatais, já tão escassos, a melhor solução é o reconhecimento antecipado da prescrição com relação ao artigo 14, da Lei nº 10.826/2003.

No mérito, o pedido formulado na presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime descrito no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, está bem comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 12/16), auto de exibição/apreensão (fls. 17/22), laudo das armas (fls. 58/60), laudos das munições (fls. 62/66, 78/83 e 87/92) e relatório policial juntado (fls. 49/51), tudo corroborado pela prova oral colhida em juízo.

Quanto à autoria do crime de posse de arma de fogo, houve a produção de prova oral em audiência de instrução, senão vejamos:

A testemunha Ronny de Queiroz Orizo, policial militar, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que foi acionado via COPOM acerca de um roubo em uma residência, sendo que o celular da vítima portava rastreador, que indicava estar em Barra do Sahy. Foi explicada a situação ao senhor, réu Jurandir, que atendeu a residência, que permitiu a entrada. Foi encontrado na residência duas armas e várias munições. As munições seriam do caseiro, que estava viajando no momento, sendo que o senhor estaria apenas tomando conta. O réu Jurandir sabia da existência dos objetos apreendidos, mas não sabia que era tanta coisa. Uma arma estava embaixo do travesseiro que o réu dormia, sendo que a arma e as munições estavam guardadas. Imagina que o réu Claudiniz seja o caseiro. Às reperguntas do Ministério Público disse que o réu Jurandir estava na janela da residência na hora da abordagem. Após explicar a situação, houve a autorização da entrada. Apenas indicou que estava substituindo o caseiro após o encontro das armas e munições. Não foi feito o contato com o proprietário do imóvel, mas se recorda que o mesmo comentou acerca da substituição do caseiro. Às reperguntas da Defesa de Claudiniz disse que a arma estava embaixo do travesseiro, acha que uma "380". Às reperguntas da Defesa de Jurandir disse que tinha mais moradias no entorno, mas não questionou se o réu Jurandir era o substituto do caseiro. No entorno não tinha moradores, apenas casas de aluguel para temporada. A testemunha Petrocelli Rodrigues Assunção da Silva, policial militar, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que a ocorrência foi enviada via COPOM: roubo de celular. Ao chegar na residência da vítima, a mesma disse que rastreou o celular, que estava em uma casa na Barra do Sahy. Ao chegar ao local indicado pela vítima, entraram em uma chácara, sendo que o caseiro, o réu Jurandir, permitiu a entrada. Ao adentrarem, foi avistada uma arma "380" em cima de uma cama. Posteriormente, encontrou-se mais uma arma e munições de diversos calibres e papéis sobre armamento. O réu Jurandir disse a arma era do proprietário da chácara, sendo que ficou responsável pela guarda.

Em seu interrogatório, o réu Claudiniz Bonfim, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao ser interrogado, confessou parcialmente os fatos que ora lhe são imputados na denúncia, dizendo que as armas eram de sua propriedade, afastando a posse das munições. Às reperguntas do Ministério Público disse que deixou a arma guardada na residência. O réu Jurandir foi ao local a pedido do proprietário para substituí-lo em suas férias. A casa que residia era do seu patrão, vez que é caseiro. Não conhecia o Jurandir, apenas sabia que o mesmo realizava obras ao proprietário. Não sabe informar se o réu Jurandir estava acompanhado. Às reperguntas da Defesa de Jurandir disse que o vínculo com o proprietário é de patrão e funcionário, fazendo os cuidados da casa. Tinha um local para guardar seus pertences. Morava na casa com esposa e filho. Às reperguntas da Defesa de Claudiniz disse que a arma estava regularizada, mas no dia dos fatos estava com um dia de atraso do registro e porte. É ex-policial. Pois bem.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que deve ser julgada improcedente com relação ao réu Jurandir, porque não houve a produção de prova sob o crivo do contraditório, sendo requisito indispensável para se proferir sentença condenatória.

De acordo com o artigo 155, do Código de Processo Penal, "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". Na análise das provas coligidas, verifica-se que o conjunto probatório é frágil para acarretar a condenação criminal.

A materialidade do delito encontra-se devidamente demonstrada. Contudo, a autoria não restou devidamente comprovada, sendo que tal situação gera dúvida quanto à dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

Em audiência de instrução, o réu Claudiniz, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicou ser o dono das armas apreendidas em sua moradia, sendo que o réu Jurandir estava na residência apenas para cobrir férias.

Não houve, dessa forma, a produção de elementos suficientes para uma sentença

condenatória na situação em apreço.

Como sempre é bom lembrar, a sentença penal condenatória, pelo quanto de gravame contém, necessita vir amparada em prova robusta e inquestionável, produzida na fase em que os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório são assegurados, o que, insista-se, não ocorreu no caso presente, daí porque de rigor a absolvição da ré, fundada a decisão na falta de provas suficientes a incriminá-la. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO - Recurso do Representante do "Parquet" -Condenação - INVIABILIDADE - Absolvição mantida. A dúvida quanto a prática da conduta durante a instrução desautoriza a formação de Juízo condenatório em desfavor do apelado. Impositiva, assim, a manutenção da Sentença absolutória, fundada no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso Ministerial desprovido. (TJSP; Apelação 0015023-76.2012.8.26.0224; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A; Data do Julgamento: 03/12/2015; Data de Registro: 11/12/2015).

O conjunto probatório não se mostrou apto a embasar uma condenação contra o réu e a aplicação do princípio in dubio pro reo, a justificar uma absolvição, é medida que se impõe.

Com relação ao réu Claudiniz, houve o depoimento seguro e harmônico dos policiais ouvidos em juízo, afirmando que estavam diligenciando acerca de uma subtração de celular onde a vítima informou a localização de seu bem. Ao chegarem na residência, após a autorização do réu Jurandir, houve a localização de duas armas de fogo. Foi informado por tal réu que não morava no endereço, estando no local apenas para cobrir as férias do caseiro.

Em audiência de instrução, o réu Claudiniz, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicou ser o dono das armas apreendidas em sua moradia, sendo que o réu Jurandir estava na residência apenas para cobrir férias daquele. Houve a juntada do documento de fl. 45 comprovando a propriedade de uma das armas.

Vê-se, pois, que o conjunto probatório é coerente e apresenta-se com elementos indiciários e de prova concatenados bastantes para autorizar o édito condenatório. A autoria encontra-se cabalmente demonstrada, já que o cotejo probatório aponta o acusado como autor da prática do crime descrito no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003.

Assim, bem demonstrada a responsabilidade criminal do réu, resta a fixação de sua pena, até porque inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que o isente de sanção.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, sopesados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, vez que o réu é portador de bons antecedentes (vide apenso) e as circunstâncias do delito não desbordam do ordinário.

Na segunda fase de fixação da pena, observo que o réu é primário e tem a seu favor a atenuante da confissão. Contudo, a pena já está no mínimo legal e não pode ficar aquém desse patamar nesta fase (Súmula 231 do STJ).

Dessa forma, à míngua de causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva, fixando-a em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Como o réu é primário e sem antecedentes e como a pena não superou quatro anos e as circunstâncias judiciais não justificam punição maior, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da detenção (art. 33, § 2º, c, Código Penal).

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, dada a quantidade de pena global aplicada e a primariedade, sopesando-se ainda as circunstâncias em concreto já estampadas na fixação das penas, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência:

RECONHEÇO a prescrição punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 14,

da Lei nº 10.826/2003, e DECRETAR a extinção da punibilidade dos acusados CLAUDINIZ BONFIM e JURANDIR PADILHA DE ALMEIDA, em relação a tal delito;
ABSOLVO o acusado JURANDIR PADILHA DE ALMEIDA, qualificado nos autos, da imputação contida no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003 , com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e
CONDENO o acusado CLAUDINIZ BONFIM, qualificado nos autos, à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial ABERTO e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu.

Concedo ao réu Claudiniz o direito de recorrer em liberdade, porque nessa condição encontra-se atualmente para este processo, não havendo qualquer motivo para justificar sua segregação cautelar.

Sem prejuízo da expedição do necessário para intimação pessoal dos réus, expeça-se o necessário para destruição das armas e das munições.

Cumpra-se.

Condeno o réu Claudiniz a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003.

Transitada em julgado a presente decisão, realizem-se as comunicações de praxe.

P.I.C.

Sao Sebastiao, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA